規約の見直し 宿題の検討表

> この資料は総会提案の下書きであり、法的助言ではありません。改正区分所有法に抵触しない範囲では、内容は各管理組合が自由に決められます。

サンプル：長く改正していない古い規約（架空）の今の規約と標準管理規約の条の対応表を見て、理事会が「見直す」と決めた条（宿題）を、次の理事会で話し合うための表です（令和8年11月8日時点）。今の規約の列の~~赤の取り消し線~~は標準管理規約と違う語句、標準管理規約の列の色の付いた語句は今の規約と違う語句です。「理事会で書き込む」の欄に、話し合った方向・担当・結論を書き込んでください。

宿題（次回以降に見直す） 6件・今のまま／残す／足さない 4件・まだ決めていない 16件

宿題（6件）

条と判断	今の規約	標準管理規約（令和7年10月改正）	理事会で書き込む
第12条 （専有部分の用途） ⇄ 標準 第12条 **判断：標準に合わせる** メモ：民泊は禁止する（イ案）方向で次の総会に	第12条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。	〔ア案〕 第12条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 2　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。 〔イ案〕 第12条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 2　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。	**意見・直す方向** **担当・いつまでに** **結論** ☐ 次の改定案に入れる　☐ もう少し検討 ☐ 今のまま
第19条 （ペットの飼育） 標準管理規約に当たる条なし（独自） **判断：見直す** メモ：ペットを飼いたいという住民の声がある。使用細則と合わせて検討	第19条　区分所有者及び占有者は、専有部分及び共用部分において、犬、猫その他の動物を飼育してはならない。ただし、使用細則で定める小鳥及び観賞用の魚類については、この限りでない。	（標準管理規約に当たる条なし）	**意見・直す方向** **担当・いつまでに** **結論** ☐ 次の改定案に入れる　☐ もう少し検討 ☐ 今のまま

条と判断	今の規約	標準管理規約（令和7年10月改正）	理事会で書き込む
第21条 （区分所有者の責務） ⇄ 標準 第20条 判断：**標準に合わせる**	第~~21~~条　区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。	第20条　区分所有者は、管理組合の構成員として相互に協力し、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正かつ円滑な管理を行うよう努めなければならない。	**意見・直す方向** **担当・いつまでに** **結論** ☐ 次の改定案に入れる　☐ もう少し検討 ☐ 今のまま
第31条 （町内会費） 標準管理規約に当たる条なし（独自） 判断：**見直す** メモ：町内会費を管理費と一緒に集めてよいか、管理会社に確認する	第31条　管理組合は、町内会費を管理費とあわせて組合員から徴収し、一括して町内会に納入する。	（標準管理規約に当たる条なし）	**意見・直す方向** **担当・いつまでに** **結論** ☐ 次の改定案に入れる　☐ もう少し検討 ☐ 今のまま

条と判断	今の規約	標準管理規約(令和7年10月改正)	理事会で書き込む
第45条 (招集手続) ⇄ 標準 第43条 **判断:標準に合わせる** メモ:招集手続は今回の改正でも直る。残りも合わせる	第~~45~~条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が~~建替え決議又は~~マンション~~敷地売却決議~~であるときは2か月前)までに、会議の日時、~~場所及~~び~~目的~~を示して、組合員に通知を発しなければならない。 2　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 3　第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 4　~~第1項の通知をする場合において、~~会議の目的が第~~49~~条第~~3項第一号~~、~~第二号若しくは第四号~~に~~掲げる~~事項~~の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは~~、その~~議案の要領~~をも通知しなければならない。 5　会議の目的が~~建替え~~決議であるときは、~~前項~~に定める~~議案の要領~~のほか、次の事項~~を~~通知しなければならない。 一　~~建替えを~~必要とする理由 二　~~建物の建替えをしないとした~~場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 四　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額	第43条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。 2　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第31条の3第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、第67条の4第3項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする。 3　第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 4　会議の目的が敷地及び共用部分等の変更又はこれに伴って必要となる専有部分の保存行為等の実施に係る決議である場合において、区分所有法第17条第5項の規定に基づき、第47条第4項の規定により議事を決しようとするときは、第1項に定める事項のほか、その旨及び同条第4項第一号イ又はロに該当する理由をも通知しなければならない。 5　会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、第1項に定める事項のほか、次の事項をも通知しなければならない。 一　マンション再生等を必要とする理由 二　マンション再生等をしないこととした場合におけ	**意見・直す方向** **担当・いつまでに** **結論** ☐ 次の改定案に入れる　☐ もう少し検討 ☐ 今のまま

条と判断	今の規約	標準管理規約(令和7年10月改正)	理事会で書き込む
	6　~~会議の目的が~~マンション~~敷地売却決議であるときは、第4項~~に~~定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。~~ ~~一　売却を必要とする理由~~ ~~二　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項~~ ~~イ　マンションが円滑化法第102条第2項第一号に該当するとして同条第1項の認定(以下「特定要除却認定」という。)を受けている場合次に掲げる事項~~ ~~(1)　建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修又はマンションの建替えをしない理由~~ ~~(2)　(1)の耐震改修に要する費用の概算額~~ ~~ロ　マンションが円滑化法第102条第2項第二号に該当するとして特定要除却認定を受けている場合次に掲げる事項~~ ~~(1)　火災に対する安全性の向上を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由~~ ~~(2)　(1)の改修に要する費用の概算額~~ ~~ハ　マンションが円滑化法第102条第2項第三号に該当するとして特定要除却認定を受けている場合次に掲げる事項~~ ~~(1)　外壁等の剝離及び落下の防止を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由~~ ~~(2)　(1)の改修に要する費用の概算額~~ ~~7　建替え決議又はマンション敷地売却決議~~を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 ~~8~~　第~~47~~条第2項の場合には、第1項の通知を発し	る当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 五 建物が区分所有法第62条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当し、第47条第5項ただし書又は第6項ただし書の規定により決議を行おうとするときは、その旨及びその事由 6　マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 7　第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。 8　第1項(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。	

条と判断	今の規約	標準管理規約(令和7年10月改正)	理事会で書き込む
	た後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。 ~~9~~　第1項(会議の目的が~~建替え決議又は~~マンション~~敷地売却決議~~であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、~~5日間~~を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。		
標準 第19条の2 (暴力団員の排除) 今の規約にない条 **判断:足す** メモ:暴力団排除は入れたい	(今の規約にない)	第19条の2　区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。 一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。 二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。 三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができること。 2　前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面の提出をするとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。	**意見・直す方向** **担当・いつまでに** **結論** ☐ 次の改定案に入れる　☐ もう少し検討 ☐ 今のまま

今のまま・残す・足さないと決めた条（4件）

条	判断	理由・経緯のメモ
第2条 （定義）	今のまま	用語の定義は今のままで困っていない
第37条 （役員）	今のまま	役員の人数は現状どおり
第38条 （役員の任期）	今のまま	
第49条 （総会の会議及び議事）	今のまま	今回の改正の改定案で直すので、ここでは今のまま

対応づけは見出しと文の似かたによる目安です（AI は使っていません）。標準管理規約の文は手本であり、そのまま入れる必要はありません。